

1501464-59.2020.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... em juízo, negou a prática do roubo, aduzindo que não praticou o roubo e que não sabe que é o outro acusado.

Sua justificativa, malgrado, não convence, eis que despida de lógica, de verossimilhança e dissonantes das palavras das vítimas, contra quem nada se levantou ou sequer se argumentou.

As versões apresentadas pelos ofendidos não podem ser desprezadas, na medida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501464-59.2020.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501464-59.2020.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2254206/2020 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 9789188 - 01º D.P. ITAPECERICA DA

SERRA, 1144/20/425 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2254206 - 01º D.P. ITAPECERICA

DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

RICHARD DE SANTANA ROMANO e JEFERSON DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, III, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal; e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 70, do mesmo diploma legal, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 80/82).

Oferecida a denúncia (fls. 82/83), esta foi recebida (fls. 85/87).

Citado, o réu RICHARD apresentou resposta à acusação (fls. 113/114). Em seguida, houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 134).

O réu JEFERSON foi citado por edital (fls. 134).

Durante a instrução foram ouvida uma vítima e, ao final, interrogado o acusado RICHARD.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais orais.

É o relatório necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente desmembre-se o processo em relação ao réu JEFERSON DA SILVA.

Não há questões preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, embora tenha restado comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou os delitos descritos na denúncia, inexistem elementos que se tratava de transporte de valores.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelos autos de reconhecimento (fls. 08, 10, 21, 23), pelo relatório final (fls. 76/77), bem como pela prova oral nos autos produzida.

Dos mesmos elementos, inferem-se as respectivas provas da autoria que recaem sobre o requerido.

De fato, a vítima Edson Luiz, quando ouvida em solo policial, disse que trabalhava de ajudante junto com o ofendido Genildo e que no dia dos fatos foram abordados por dois indivíduos desconhecidos, que anunciaram o roubo. Um dos roubadores permaneceu ao seu lado no veículo, ao passo que o outro ficou ao lado de Genildo.

Asseverou que, efetuada a abordagem, os indivíduos se tomaram a posse do veículo Fiorino, de propriedade de Genildo, e evadiram do recinto, levando a carga que estava em seu interior.

Edson disse que, ao analisar fotografias junto ao setor de investigação da Polícia Civil, reconheceu a pessoa de JEFERSON DA SILVA como sendo o indivíduo que o abordou.

Por fim, informou que não teve objetos pessoais roubados (fls. 11).

O ofendido Genildo Tavares da Silva, quando inquirido na delegacia de polícia, disse que trabalha como motorista autônomo para a empresa "Fácil Comércio Alimentos Ltda" e que utiliza veículo particular para a entrega de mercadorias.

Declarou que, no dia dos fatos, realizava entrega no bairro Crispim e que, juntamente com seu ajudante Edson, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um ficou ao lado do motorista e o outro do passageiro, onde Edson estava.

Ressaltou que o indivíduo que lhe abordou portava uma arma de fogo e anunciou o roubo, ordenando que descessem do veículo. Em seguida a dupla de roubadores deixou o local na posse do automóvel e das mercadorias que estavam sendo entregues.

Informou que, logo após o fato, compareceu na delegacia de polícia e registrou a ocorrência. Em seguida, quando se acalmou, retornou até a unidade policial para ter acesso ao acervo fotográfico, ocasião em que reconheceu sem sombra de dúvidas o réu RICHARD como sendo um dos autores do roubo, notadamente aquele que portava a arma de fogo e que assumiu a direção do veículo (fls. 20).

Ao ser ouvido em juízo, a vítima corroborou a versão apresentada em solo policial, dizendo que trabalhava com a entrega de "Trident" e que no dia dos fatos estava junto com seu ajudante, que era passageiro do veículo que utilizavam para o trabalho.

Explanou que dois rapazes foram em sua direção e anunciaram o roubo. O indivíduo que se aproximou dele, vítima, era de cútis branca, porte físico comum e portava uma arma de fogo. O outro roubador, que abordou seu ajudante, era moreno, de porte físico comum e não sabe se ele estava armado.

Aduziu que os roubadores levaram somente o carro e a carga. Na ocasião os indivíduos não quiseram levar seus pertences pessoais.

Submetido a reconhecimento pessoal em juízo, o ofendido reconheceu RICHARD, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do crime, justamente o de cútis branca, que foi em sua direção e portava uma arma de fogo.

O réu RICHARD, quando interrogado em juízo, negou a prática do roubo, aduzindo que não praticou o roubo e que não sabe que é o outro acusado.

Sua justificativa, malgrado, não convence, eis que despida de lógica, de verossimilhança e dissonantes das palavras das vítimas, contra quem nada se levantou ou sequer se argumentou.

As versões apresentadas pelos ofendidos não podem ser desprezadas, na medida em que não há motivos para que, gratuitamente, passem a imputar aos acusados as infrações penais objeto dos autos.

Ademais, em delitos como tais, os agentes agem na clandestinidade, aproveitando-se de oportunidades em que a pretensa vítima esteja desacompanhada ou mais exposta à investida criminal, de modo que os roubadores preferem agir quando não há testemunhas oculares dos fatos.

Assim, imprescindível a palavra das vítimas para elucidação dos fatos, devendo o juízo valorar e prestigiar referido meio de prova, quando amparado pelos demais elementos constantes dos autos, como ocorre no particular.

Nesse sentido:

PROVA - ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NUM PRIMEIRO MOMENTO, TITUBEIA NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO - EFICÁCIA - As declarações prestadas pela vítima, em crimes como o de roubo, via de regra praticados na clandestinidade, são de vital importância para a elucidação dos fatos, não merecendo ser afastadas (...). (TACRIMSP - Ap 1279815/1 - 11ª C. - Rel. Juiz Pires de Araújo - DOESP 14.02.2002).

Com efeito, "no campo probatório a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Além disso, de se notar que os crimes em testilha foram praticados por dois indivíduos, que abordaram cada uma das vítimas, sendo que o ofendido Genildo, que foi abordado pelo réu RICHARD, reconheceu referido acusado tanto em solo policial

(fls. 08 e 21) quanto em juízo.

Assim, não restam dúvidas de que RICHARD praticou o roubo em testilha.

Também inequívoco o uso de arma de fogo, por parte do réu, na ocasião dos fatos, uma vez que a prova oral coligida é firme e indubitável nesse sentido.

Ressalto que a não apreensão da arma de fogo em nada prejudica o reconhecimento da respectiva causa de aumento, ante a robusta prova oral no sentido de que o acusado utilizou, de fato, arma de fogo em sua empreitada criminoso.

A propósito, este é entendimento dos Tribunais pátrios a respeito do tema:

STJ: "Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima" (RT 841/515);

STJ: "É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT 821/534).

E mais, ensina-nos o Professor Guilherme de Souza Nucci que "... a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: TJSP "A não apreensão de arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, I do CP, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver" (Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara. Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.)" (In, NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora RT, pgs. 690/691).

E também é o que ocorre quanto à qualificadora do concurso de agentes, vez que é prescindível a identificação de todos os agentes criminosos, bastando que a prova produzida leve à certeza de que o crime foi praticado em concurso de agentes, como ocorre nos autos.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Insurgência contra a r. sentença que condenou o acusado como incurso nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, c.c o 61, II, 'h', do CP, 159, §1º, c.c o 61, II, 'h', e 288, parágrafo único, na forma do 69 todos do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Majorantes do roubo bem delineadas. Concurso de agentes inquestionável. Prescindível a identificação de todos os agentes. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário à subtração. Escorreito o juízo positivo de incidência da qualificadora prevista no artigo 159, §1º, do Código Penal. Impossível a aplicação do princípio da consunção. Condutas decorrentes de desígnios autônomos.[...] Regime inicial fechado bem fixado. Concurso material decorrente de condutas autônomas previstas em tipos penais de espécies

diferentes. Inviável o reconhecimento da continuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0086972-27.2017.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)

Embora certa a prática do roubo, há ressalva quanto à causa de aumento prevista no inciso III, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal, pois além de não incidir no caso em tela, não há comprovação idônea de que os ofendidos realizariam transporte de valores e que o acusado tinha ciência de tal fato.

Assim, diante de elementos de convicção e provas que tais, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda ao delito de roubo, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, infração praticada por duas vezes, mediante concurso formal, na medida em que o réu subtraiu o veículo do ofendido Genildo e os produtos da pessoa jurídica "Fácil Comércio Alimentos Ltda".

Sua condenação, portanto, é medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Ante o exposto, considerando o que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno RICHARD DE SANTANA ROMANO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do artigo 70, do mesmo diploma legal.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena da condenação.

Na primeira fase da dosimetria verifico que o réu RICHARD foi condenado definitivamente por roubo majorado, conforme se verifica nos autos 1500588-57.2021.8.26.0628, cujo acórdão transitou em julgado em 13/10/2021 (fls. 317 do citado processo).

Assim, considerando que o crime objeto do referido expediente foi praticado em data posterior aos fatos em testilha, considero citada condenação como má conduta social, motivo pelo qual aumento as penas bases do réu em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante relativa à menoridade relativa, tendo em vista que o réu, à época dos fatos, era menor de 21 anos (art. 65, inciso I, do CP), motivo pelo qual reduzo as penas do acusado em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

E, na terceira fase de dosagem, em relação ao delito de roubo, com fundamento no parágrafo 2, II, do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena do requerido à razão de 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito de roubo foi "qualificado" (este se realizou com o concurso de agentes).

Ainda, na derradeira fase, tendo em vista que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento da reprimenda do acusado em mais 2/3 (dois terços).

Dessa forma, chego à de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda

a lei, para cada um dos crimes.

Considerando que as infrações em tela foram cometidas mediante concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), utilizo a pena de um dos crimes, pois iguais, e a aumento em 1/6 (um sexto).

Assim, chego à pena total e definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei

Face ao montante da pena e diante da má conduta social do acusado, pois praticou crime de mesma espécie, o regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO.

Por oportuno, ressalto que “descabe alegar desproporcionalidade ou severidade em excesso, pois observado o regramento aplicável e motivada a estipulação. Cabendo lembrar que a dosimetria é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar a reprimenda” (TJSP; Apelação Criminal 1500371-41.2018.8.26.0362; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.” Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Ademais, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, tendo em vista o montante da pena e pela grave ameaça empregada pelo réu (art. 44, I e III do CP).

Também em razão da quantidade de pena e da culpabilidade, não cabe a sua suspensão (art. 77 “caput” e inciso II, do CP).

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva do réu, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão do acusado.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nomes no rol, oportunamente.

Custas “ex lege”.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Diligencie a serventia para o desmembramento do feito em relação ao réu Jeferson da Silva.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA